



PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives



PARTNERS *of the* AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

PRÉVENTION DE L'EXPLOITATION ET DES ABUS SEXUELS

En vigueur à partir du 1er janvier 2022

Adopté

John McPhail

Président et PDG

Table des matières

1. Objectif	3
2. Objectif	3
3. Conformité	4
3.1 Ordre de préséance	4
4. Définitions	4
5. Principes fondamentaux	8
6. Filtrage et exigences	9
6.1 Filtrage	9
6.2 Exigences d'embarquement	10
6.3 Exigences en matière d'éducation et de formation	11
7. Procédures de rapport	12
7.1 Dépôt d'un rapport	12
7.2 Réponse à un rapport	13
7.3 Confidentialité	14
7.4 Représailles contre les plaignants, les témoins ou les victimes	14
7.5 Plaintes concernant les organisations partenaires	15
7.6 Communication	16
7.7 Responsabilité de la direction	16

1. Objectif

La présente politique s'applique à tous les affiliés de la POA qui interagissent avec les participants, tels que définis ci-dessous au point [4. Définitions](#). Partners of the Americas (POA) applique une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, d'exploitation et d'abus sexuels. Cette politique vise à protéger les participants aux programmes de POA et s'applique aux activités de POA tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Cette politique a pour but de fournir une orientation générale et de se conformer aux règlements du gouvernement américain, aux exigences des donateurs et à toutes les autres lois locales applicables.

Bien que POA ne tolère pas le harcèlement de quelque nature que ce soit, il existe une distinction entre l'exploitation et les abus sexuels (EAS) et le harcèlement sexuel. L'ESE se produit lorsqu'une position de pouvoir (comme celle d'un membre du personnel d'une ONG) est utilisée à des fins sexuelles contre un bénéficiaire ou un membre vulnérable de la communauté. Le harcèlement sexuel se produit lorsque des différences de pouvoir sont abusées parmi le personnel, dans la mesure où la conduite ou le comportement de l'auteur du harcèlement interfère avec les performances professionnelles d'une personne, devient une condition d'emploi ou crée un environnement de travail intimidant, hostile ou offensant. Veuillez consulter la [politique de POA en matière de harcèlement sexuel](#) pour toute question supplémentaire.

Aucun code ou politique ne peut prévoir toutes les situations qui peuvent se présenter. Par conséquent, la présente politique est destinée à servir de source de principes directeurs. La POA se réserve le droit de prendre toutes les décisions au cas par cas.

2. Objectif

POA s'engage à offrir un environnement de travail sûr et stimulant, exempt d'abus, d'exploitation et de harcèlement sexuels à tous les bénéficiaires du programme (ci-après dénommés "participants") qui participent aux programmes et/ou événements parrainés par l'organisation. POA s'engage à soutenir les victimes, à améliorer les capacités de protection, à signaler les cas de harcèlement, d'exploitation et d'abus sexuels, à enquêter sur ces cas, à y répondre et à les prévenir. L'exploitation et les abus sexuels¹ (SEA) de toute sorte - verbale ou physique - sont

¹ Selon la circulaire du Secrétaire général des Nations Unies ([ST/SGB/2003/13](#)), l'exploitation sexuelle est définie comme "tout abus effectif ou toute tentative d'abus d'une position dominante".
la vulnérabilité, le pouvoir différentiel ou la confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s'y limiter, le fait de tirer un profit monétaire, social ou politique de l'exploitation sexuelle d'une autre personne". L'abus sexuel est défini comme "l'intrusion physique réelle ou menacée de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions inégales ou coercitives."

interdits et ne seront pas tolérés par POA. En outre, la POA ne tolérera pas les actes d'ESE commis par des employés, des non-employés, des membres du conseil d'administration, des membres d'organisations partenaires ayant une relation contractuelle avec la POA ou des membres du réseau de la POA, y compris, mais sans s'y limiter, les consultants, les bénévoles, les sections et les membres (ci-après dénommés " affiliés de la POA "). La présente politique vise à fournir des directives et des pratiques exemplaires pour promouvoir et maintenir un environnement sûr et sécurisé dans toutes les interactions avec les participants, tout en veillant à ce que les affiliés de la POA agissent de manière responsable pour protéger les participants. Elle vise en outre à minimiser la possibilité d'actes d'EES contre les participants.

3. Conformité

Cette politique s'applique à tous les groupes, activités et événements parrainés par la POA, ainsi qu'aux groupes qui utilisent les installations de la POA et qui servent les participants. Cette politique s'applique également à tous les affiliés de POA, définis comme suit :

- Tout le personnel (à temps plein, à temps partiel, international et national), ainsi que les personnes engagées sur la base de contrats à court terme (par exemple, consultants, animateurs, mentors, sous-traitants, chercheurs, etc ;)
- les bénévoles, les membres du conseil d'administration, les fiduciaires ; et
- Les organisations partenaires qui ont une relation formelle/contractuelle avec POA.

3.1 Ordre de préséance

En cas de conflit entre la présente politique et les exigences du donateur, le problème sera résolu en donnant la priorité dans l'ordre suivant :

1. Exigences selon le donateur (si l'affilié POA travaille sur un projet financé par le gouvernement américain)
2. Politique de prévention de l'ESE de la POA

4. Définitions

Aux fins de la présente politique, la POA définit les termes suivants :

- 1) **"Affilié de la POA"** : Tout employé, non-employé, membre du conseil d'administration, personne d'une organisation partenaire ayant une relation contractuelle avec POA, ou



membre du réseau POA, y compris, mais sans s'y limiter, les consultants, les bénévoles et les membres des sections, qui mettent en œuvre des programmes au nom du siège de POA.

- 2) **"Bénéficiaire" ou "Bénéficiaires"** : Une personne qui reçoit une aide dans le cadre de programmes de secours humanitaire ou de développement.
- 3) **"Bullying"** : Comportement intentionnel et agressif se produisant de manière répétée à l'encontre d'une victime lorsqu'il existe un déséquilibre de pouvoir réel ou perçu, et lorsque la victime se sent vulnérable et impuissante à se défendre. Le comportement indésirable est blessant : il peut être physique, notamment par des coups, des coups de pied et la destruction de biens ; verbal, comme des taquineries, des insultes et des menaces ; ou relationnel, par la propagation de rumeurs et l'exclusion d'un groupe. La définition de l'intimidation ne se limite pas au harcèlement manifeste, mais englobe toute action répétée visant à causer une détresse physique ou émotionnelle.
 - i) **"Cyberintimidation"** : la publication ou l'envoi de messages électroniques, y compris des photos ou des vidéos, visant à harceler, menacer ou cibler une autre personne. Toute une série de plates-formes sociales, dont les salons de discussion, les blogs et la messagerie instantanée, sont utilisées pour la cyberintimidation. La cyberintimidation peut causer un préjudice profond car elle laisse une empreinte permanente dans le cyberspace et peut rapidement atteindre un large public. L'intimidation et la cyberintimidation se nourrissent l'une l'autre, formant un continuum de comportements nuisibles.
- 4) **"Enfant" ou "enfants"** : Un enfant ou des enfants sont définis comme des personnes qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, indépendamment des définitions nationales locales du moment où un enfant atteint l'âge adulte.
- 5) **"Sauvegarde des enfants"** : L'ensemble des politiques, procédures et pratiques employées pour garantir que POA est une organisation sûre pour les enfants. La protection de l'enfance consiste à rendre POA sûre pour les enfants. Elle implique notre responsabilité collective et individuelle et des actions préventives pour garantir que tous les enfants sont protégés contre les actes délibérés ou involontaires qui entraînent un risque de préjudice ou un préjudice réel de la part des affiliés de POA qui sont en contact avec les enfants ou qui ont un impact sur eux dans le cadre de nos interventions de développement, de nos réponses humanitaires et de

nos opérations. Cela inclut la mise en œuvre directe de nos programmes, le travail par l'intermédiaire de partenaires et la gestion des données personnelles des enfants. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la politique de protection de l'enfance de POA.

- 6) **"Plaignant"** : La personne qui signale (ou "porte plainte" contre) l'EES. Il peut s'agir de la victime ou d'une autre personne qui prend connaissance de l'acte répréhensible.
- 7) **"Plainte"** : Le rapport d'un incident d'EES.
- 8) **"Procédure de plainte"** : Un cadre qui décrit la marche à suivre pour recevoir et traiter les allégations d'EES. Cela inclut les systèmes de traitement des plaintes au sein d'une organisation, ainsi que les procédures permettant aux bénéficiaires de porter plainte.
- 9) **"Exploitation économique"** : Le détournement délibéré, l'exploitation ou l'utilisation temporaire ou permanente illicite de biens ou d'argent.
- 10) **"Abus ou mauvais traitement émotionnel"** : Constitue une atteinte à la capacité psychologique ou à la stabilité émotionnelle d'une personne, causée par des actes, des menaces d'actes ou des tactiques coercitives. Les abus émotionnels peuvent inclure, mais ne sont pas limités à : L'humiliation, le contrôle, l'isolement, la rétention d'informations, ou toute autre activité délibérée qui fait qu'une personne se sent diminuée ou embarrassée.
- 11) **"Relation d'exploitation"** : Une relation qui constitue une exploitation sexuelle (c'est-à-dire tout abus réel ou tenté d'une position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s'y limiter : Profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne).
- 12) **"Incident"** : Les cas d'exploitation et d'abus sexuels, de violence, de suicide, d'accident ou d'autres traumatismes.
- 13) **"Participant ou participants"** : Les bénéficiaires du programme POA
- 14) **" Organisations partenaires "** : Toute organisation ayant une relation contractuelle avec la POA, y compris les sous-traitants et les sous-bénéficiaires.



- 15) "**Abus physique**" : Constitue des actes ou des omissions d'agir entraînant une blessure (pas nécessairement visible), une douleur ou une souffrance inutile ou injustifiée sans causer de préjudice, de dommage ou de risque de dommage à la santé ou au bien-être d'une personne, ou la mort. Ces actes peuvent inclure, mais ne sont pas limités à : Frapper, battre, donner des coups de pied, mordre, secouer, jeter, poignarder, étouffer ou frapper (quel que soit l'objet utilisé), ou brûler. Ces actes sont considérés comme des mauvais traitements, qu'ils aient été ou non destinés à blesser la personne.
- 16) "**Exploitation sexuelle**" : Tout abus réel ou tenté d'une position de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance, à des fins sexuelles, y compris, mais sans s'y limiter : Profiter financièrement, socialement ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'une autre personne. Les autres types d'exploitation associés à l'exploitation sexuelle comprennent :
- i. "**Sexe transactionnel**" : L'échange d'argent, d'emploi, de biens ou de services contre des rapports sexuels, y compris des faveurs sexuelles ; d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou d'exploitation. Cela inclut tout échange d'aide qui est dû aux bénéficiaires de l'aide.
 - ii. "**Sollicitation de rapports sexuels transactionnels**" : Demander des rapports sexuels transactionnels.
 - iii. "**Exploitation numérique**" : Enregistrement numérique, vidéo ou audio non consensuel de la nudité ou de l'activité sexuelle. Partage ou distribution non autorisée d'un enregistrement numérique, vidéo ou audio de nudité ou d'activité sexuelle.²
- 17) "**Abus sexuel**" : L'intrusion physique réelle ou menacée de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions inégales ou coercitives. Les autres types d'abus associés à l'abus sexuel comprennent :
- i. "**Abus sexuel perpétré par un adulte**" : Tout contact ou activité de nature sexuelle qui se produit entre un enfant et un adulte. Cela inclut toute activité visant à éveiller ou à satisfaire les désirs sexuels de l'adulte ou de l'enfant.
 - ii. "**Abus sexuel perpétré par un ou plusieurs autres enfants**" : Tout contact ou activité de nature sexuelle qui se produit entre un ou plusieurs enfants et un autre enfant en l'absence de consentement, lorsque le consentement n'est pas possible ou lorsqu'un enfant a du pouvoir sur l'autre. Cela inclut toute activité visant à éveiller ou à satisfaire les désirs sexuels de l'un des enfants.

² <https://www.elon.edu/u/ceie/violence-response/types-of-violence/sexual-violence/>

- 18) **"Victime"** : La personne qui est exploitée ou abusée sexuellement. Le terme "victime" n'implique pas un manque de force, de résilience ou de capacité de survie.

5. Principes fondamentaux

Les affiliés de la POA doivent répondre aux participants avec respect, considération et égalité de traitement, indépendamment du sexe, de la race, de la religion, de l'orientation sexuelle, de la culture, des capacités ou du statut socio-économique. Les affiliés doivent se comporter de manière professionnelle en tant que représentants de l'organisation, conformément aux normes applicables aux employés de l'ONU énoncées à la section 3 de la circulaire du Secrétaire général de l'ONU - Mesures spéciales visant à prévenir l'exploitation et les abus sexuels ([ST/SGB/2003/13](#)). Ainsi, comme condition de leur emploi ou de leur engagement, les affiliés de la POA doivent reconnaître et accepter les principes fondamentaux suivants qui sont conformes à la section 3 de la circulaire du Secrétaire général de l'ONU ([ST/SGB/2003/13](#)) :

- 1) L'exploitation et les abus sexuels commis par un affilié de la POA constituent des actes de faute grave et sont donc un motif de résiliation de l'emploi et/ou de la relation ;
- 2) Les activités sexuelles avec des enfants (définis par la Convention relative aux droits de l'enfant comme toutes les personnes âgées de moins de 18 ans) sont interdites quel que soit l'âge de la majorité ou l'âge du consentement au niveau local. La croyance erronée en l'âge d'un enfant ne constitue pas une défense ;
- 3) L'échange d'argent, d'emploi, de biens ou de services contre des relations sexuelles, y compris des faveurs sexuelles ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant ou d'exploitation, est interdit. Cela inclut l'échange de l'aide qui est due aux bénéficiaires ;
- 4) Les relations sexuelles entre les affiliés de la POA et les participants sont interdites car elles sont fondées sur une dynamique de pouvoir intrinsèquement inégale. De telles relations sapent la crédibilité et l'intégrité du travail d'aide humanitaire ;
- 5) Lorsqu'un affilié de la LPO a des préoccupations ou des soupçons concernant l'EES d'un autre affilié de la LPO, il doit les signaler par le biais des mécanismes de signalement organisationnels établis ;
- 6) Les affiliés de la POA sont tenus de créer et de maintenir un environnement qui empêche la SEA et favorise l'application de ce code de conduite. Les responsables à tous les niveaux ont

la responsabilité particulière de soutenir et de développer des systèmes qui maintiennent cet environnement.

6. Examen préalable et exigences

Pour réduire le risque de SEA et protéger les participants, POA a établi les pratiques suivantes, qui s'appliquent à tous les affiliés de POA.

6.1 Examen préalable

La POA sélectionnera les personnes et les entités qui sont censées interagir directement avec les participants aux programmes de la POA HQ comme suit :

Pour les particuliers :

- Recevoir le code de conduite de prévention de l'EES signé ;
- Effectuer un contrôle visuel de conformité (https://www4.visualcompliance.com/_logon.cfm) ; et
- Si la personne est basée aux États-Unis, consultez le registre des délinquants sexuels (<https://www.nsopw.gov/>).

Si une vérification supplémentaire est nécessaire ou si le personnel de la POA a des doutes : vérification des références par des personnes extérieures à l'organisation qui connaissent l'affilié de la POA.

Pour les organisations partenaires :

- Recevoir le code de conduite pour la prévention de l'EES signé par le représentant légal de l'entité ;
- Vérifier que l'entité a une politique et une procédure en place pour la prévention de l'EES. Si ce n'est pas le cas, fournir des conseils à l'entité pour établir des procédures sur la prévention des EES.

Tous les directeurs de programme doivent s'assurer que tous les affiliés de la POA participant aux programmes du siège de la POA font l'objet d'une vérification avant d'interagir avec les participants. Le service des RH de la POA est chargé de vérifier que le personnel, les stagiaires et les consultants du siège de la POA satisfont aux exigences ci-dessus dans le cadre du processus d'intégration des nouveaux employés.

6.2 Exigences d'embarquement

Avant d'interagir avec les participants, tous les affiliés de POA doivent remplir les conditions suivantes :

Pour les particuliers :

- Lisez et examinez entièrement la politique de prévention de l'EES ;
- Signer le code de conduite de la POA en matière de prévention de la SEA ; et
- Participer annuellement à une formation/cours, tous les affiliés de POA doivent choisir l'une des options suivantes :
 1. Assistez à une formation sur la prévention de l'EES de la POA en personne ou regardez-la en ligne à la demande. Des formations seront disponibles au moins une fois par an en personne, dirigées par le personnel des RH de la POA et/ou une entreprise externe. Les formations annuelles seront enregistrées et disponibles à la demande sur le site SharePoint externe de la POA. Ces formations seront en anglais, mais les diapositives PowerPoint seront disponibles en espagnol et en portugais.
 2. Suivre chaque année le cours en ligne sur la prévention de l'EES fourni par Interaction.org et envoyer une copie de la certification à leur point de contact à la POA. Ce cours n'est disponible qu'en anglais.
 3. Pour les affiliés de la POA qui ne parlent pas anglais, comme alternative aux options ci-dessus, les personnes peuvent regarder la vidéo sur la prévention de l'EES qui se trouve [ici](#), avec des sous-titres dans leur langue. Si les personnes choisissent cette option, elles doivent envoyer un courriel de confirmation à leur point de contact à la POA pour confirmer qu'elles ont regardé la vidéo, et répondre à leurs questions le cas échéant.
- Une fois la formation terminée, la personne devra remplir un formulaire de confirmation de la formation qui est disponible [sous forme électronique](#) ou sur papier auprès du point de contact de la personne concernée à la POA.

Pour les organisations partenaires :

- Si vous en êtes capable, signez le code de conduite de POA en matière de prévention de l'EAS ; et
- Suivre la politique et la procédure de l'organisation en matière de prévention de l'ESE

Les directeurs de programme de la POA sont chargés de vérifier que les affiliés de la POA dans le cadre de leur(s) programme(s) remplissent les conditions ci-dessus. Le département des ressources humaines de la POA est chargé de vérifier que le personnel du siège de la POA, les stagiaires et les consultants satisfont aux exigences ci-dessus dans le cadre du processus d'intégration des nouveaux employés.

6.3 Exigences en matière d'éducation et de formation

POA comprend l'importance de fournir une formation et une sensibilisation adéquates au personnel et aux affiliés de POA pour assurer une compréhension claire et une application efficace de la politique. Par conséquent, POA s'engage à :

1. Diffuser et promouvoir la politique auprès de tous les affiliés de la POA. La POA rendra la politique disponible et accessible à la fois sous forme imprimée et électronique.
2. Traduire et créer des versions de la politique dans les principales langues (anglais, espagnol, portugais, français, birman et autres langues, le cas échéant).
3. En organisant des séances d'information régulières et des formations annuelles sur la politique et en intégrant des formations dans le cadre de son processus d'intégration des nouveaux employés.
4. Fournir une formation à tous les affiliés de la POA qui enseigneront, travailleront avec, conseilleront, superviseront, chaperonneront, dirigeront ou dirigeront tout participant.
5. Veiller à ce que les affiliés de la POA suivent au moins une formation sur la prévention de l'EAS chaque année.
6. Fournir une formation complémentaire aux affiliés de la POA ayant des responsabilités spécifiques en vertu de cette politique. Ces groupes comprendraient toute personne travaillant directement avec les enfants, ainsi que les directeurs de programme et les directeurs de pays de POA désignés pour recevoir et répondre aux plaintes relatives à l'EES.
7. Les directeurs de programme de POA sont tenus de :
 - a. S'assurer que tous les affiliés de POA examinent et signent le code de conduite de prévention de la SEA ;
 - b. Veiller à ce que tous les membres du personnel de leur unité suivent chaque année une formation sur la prévention de l'EAS ; et
 - c. Conservez des dossiers individuels confidentiels indiquant les personnes qui ont suivi la formation et la date de leur participation.

La POA utilisera la [base de données Excel](#) sur SharePoint à laquelle les RH et les directeurs de programme ont accès afin de vérifier qui a participé aux formations et quand, et si ces personnes sont des affiliés uniques ou récurrents de la POA. La POA utilisera [PandaDoc](#) pour demander à ses affiliés de signer chaque année un formulaire de confirmation de formation à la prévention de la SEA, en y joignant leur certificat de formation le cas échéant. Les affiliés de la POA signeront le code de conduite sur la prévention de l'EAS lorsqu'ils commenceront à travailler avec la POA. Les RH effectueront des vérifications annuelles pour s'assurer que tous les affiliés de la POA ont signé le code de conduite et suivi une formation sur la prévention de l'ESE.

La POA veillera à ce que les affiliés de la POA aient accès à des documents et à des ressources sur le SharePoint externe qui favorisent la compréhension et la mise en œuvre de cette politique. La POA encouragera et facilitera également le partage des meilleures pratiques en matière de mise en œuvre de la politique de prévention de la SEA.

7. Procédures de rapport

La POA s'engage à protéger tout participant affecté par la SEA et toute personne qui soumet un rapport au nom d'un participant affecté par la SEA. Par conséquent, les procédures suivantes ont été élaborées afin de maintenir une expérience sûre et confidentielle pendant le processus de déclaration.

7.1 Dépôt d'un rapport

Pour les particuliers :

- Tous les rapports de comportement inapproprié ou de violation de la politique avec les participants seront pris au sérieux. Si les affiliés de la POA observent un comportement inapproprié ou susceptible de violer une disposition de la présente politique, ils doivent immédiatement signaler leurs observations de l'une des manières suivantes :
 1. Contactez le superviseur immédiat, le directeur du programme ou du pays du délinquant présumé.
 2. Contactez le service d'assistance téléphonique externe et confidentiel de la POA, Foster Thomas, au (443)-951-4951. *Foster Thomas est une partie extérieure qui transmettra toute préoccupation au comité d'éthique du conseil d'administration. Les rapports peuvent être faits de manière anonyme.*
 3. Contactez le service interne des RH de POA à l'adresse poahr@partners.net.



- Si le journaliste ne reçoit pas de réponse de l'une des personnes susmentionnées dans un délai de trois jours ouvrables, il doit immédiatement soumettre un rapport par le biais d'une autre méthode indiquée ci-dessus.

Pour les organisations partenaires :

- Conformément à la section [7.5 Plaintes concernant les organisations partenaires](#), les organisations partenaires ayant une relation contractuelle avec la POA doivent suivre la politique de leur organisation lorsqu'elles reçoivent un rapport de violation de l'EES. La notification de l'infraction présumée à la LSE doit être envoyée au point de contact de la POA dans les trois (3) jours ouvrables.

Le signalement malveillant d'une EES dans l'intention de porter atteinte à l'intégrité ou à la réputation d'une autre personne constitue une faute et fait l'objet de mesures disciplinaires. Cette situation se distingue des rapports effectués de bonne foi sur la base du jugement et des informations disponibles au moment du rapport, qui peuvent ne pas être confirmés par une enquête.

7.2 Réponse à un rapport

Dès que la POA et/ou Foster Thomas reçoivent un rapport sur une EES présumée, la POA consulte une entreprise tiercerd pour déterminer si une enquête formelle est nécessaire et, le cas échéant, l'entreprise tiercerd dirige l'enquête en coordination avec la POA. Le service des ressources humaines de la POA informera le plaignant si la société 3rd partie juge qu'une enquête est nécessaire. Foster Thomas, le service des ressources humaines de la POA et tous les superviseurs qui reçoivent un rapport sont tenus d'informer la société 3rd dans les trois (3) jours ouvrables. La société 3rd doit convoquer une réunion pour examiner le rapport dans les trois (3) jours ouvrables suivant sa réception. Elle examinera ensuite les circonstances de l'incident et élaborera un plan d'intervention en conséquence. Si la POA et/ou l'entreprise des 3rd parties croient qu'il existe des menaces sérieuses ou imminentes pour la sécurité de la personne faisant l'objet du rapport, des mesures appropriées seront prises immédiatement pour assurer la sécurité des personnes. Le service des ressources humaines de POA informera continuellement le plaignant de l'état d'avancement de l'enquête.

En l'absence d'un cabinet de 3rd parties, la POA désignera au moins deux membres du conseil d'administration pour siéger au comité de conformité de la POA qui seront disponibles pour enquêter sur les divulgations ou les rapports de bonne foi de tout acte répréhensible, y compris de manière anonyme ou confidentielle. Le comité de conformité de la LPO mènera une enquête,

avec une consultation consultative externe si nécessaire. Sur la base de la consultation et de l'enquête, le Comité de conformité de la LPO rendra une décision sur la manière de réagir et les mesures à prendre, le cas échéant. Aucune expérience préalable dans un domaine juridique ou d'enquête n'est nécessaire pour faire partie du comité. Cependant, la POA allouera des fonds pour soutenir la formation du comité de conformité.

7.3 Confidentiel

La POA comprend qu'en raison de la nature des incidents liés à la SEA, des mesures doivent être prises immédiatement. Les enquêtes sur l'EES seront menées de manière opportune, équitable, objective et confidentielle. Cela comprend l'utilisation de pratiques d'entrevue appropriées avec les rapports et les témoins. Toutes les informations et preuves documentées seront conservées en toute sécurité et dans la plus stricte confidentialité. Le nom du plaignant ne sera pas révélé à la (aux) personne(s) potentiellement impliquée(s) dans l'allégation ou à toute autre personne, sauf si la personne autorise personnellement la divulgation de son identité.

Tous les efforts seront faits pour maintenir la confidentialité tout au long du processus de plainte. Les informations permettant d'identifier les personnes impliquées dans une plainte seront limitées au personnel essentiel et ne seront pas partagées plus avant sans obtenir le consentement éclairé des personnes concernées, sauf si la vie d'une personne est en danger, si un enfant est en danger, ou si la loi l'exige en consultation avec un conseiller juridique et si cela ne présente aucun danger. Les informations non identifiantes seront partagées avec les personnes autorisées, notamment le cabinet d'enquête de 3rd, le responsable des ressources humaines de POA, Foster Thomas et les forces de l'ordre locales si nécessaire.

Toutes les informations relatives à l'EES doivent rester confidentielles, les identités doivent être protégées dans la mesure du possible, et les informations personnelles ne doivent être collectées et partagées qu'avec un nombre limité de personnes autorisées aux fins de l'enquête.

Le personnel impliqué dans la procédure de plainte sera sensibilisé à l'importance du maintien de la confidentialité et sera invité à signer un accord de confidentialité. Les employés qui violent la confidentialité peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement, et les autres personnes qui travaillent avec la POA peuvent voir leur relation avec la POA prendre fin. Dans certains cas, ces violations peuvent constituer une infraction à la loi.

7.4 Représailles contre les plaignants, les témoins ou les victimes

La POA interdit toute mesure de représailles à l'encontre de toute personne qui exerce légitimement ses droits en vertu de la présente politique ou qui participe/coopère à une enquête.

Il ne doit pas y avoir d'ingérence, de coercition, de discrimination, de représailles ou de représailles à l'encontre d'une personne qui dépose une plainte ou signale une violation valide et véridique. Toute personne qui pense faire l'objet d'une discrimination parce qu'elle a déposé légitimement une plainte ou participé sincèrement à une enquête doit immédiatement déposer un rapport de l'une des manières suivantes :

1. Contactez le superviseur immédiat, le directeur du programme ou du pays du délinquant présumé.
2. Contactez le service d'assistance téléphonique externe et confidentiel de la POA, Foster Thomas, au +1 (443)-951-4951. Foster Thomas est une partie extérieure qui transmettra toute préoccupation au comité d'éthique du conseil d'administration. Les rapports peuvent être faits de manière anonyme.
3. Contactez le service interne des RH de POA à l'adresse poahr@partners.net.

Toute personne qui a connaissance d'un éventuel harcèlement ou de représailles doit immédiatement déposer un rapport afin que l'organisation puisse enquêter en temps voulu et de manière confidentielle. La POA prendra des mesures contre toute personne, qu'elle fasse ou non l'objet d'une plainte, qui cherche à exercer ou exerce des représailles contre les plaignants, les témoins ou les victimes. Les employés peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires, pouvant aller jusqu'au licenciement. Les autres personnes qui travaillent avec la POA peuvent voir leur relation avec la POA résiliée.

7.5 Plaintes concernant les organisations partenaires

Comme indiqué à la section [7.1 Déposer un rapport](#), les organisations partenaires doivent informer le point de contact de la POA de toute violation présumée de la LSE dans les trois (3) jours ouvrables. Lorsque la POA reçoit une plainte concernant une organisation partenaire, elle attend du partenaire qu'il réagisse de manière sûre, rapide et appropriée. La POA aidera le partenaire à s'assurer de ses obligations en matière de notification.

Le cas échéant, la POA travaillera avec le partenaire pour régler le problème par le biais d'une enquête indépendante appropriée. S'il s'avère qu'il y a eu abus, le travail en cours avec le partenaire ne peut pas impliquer la ou les personnes concernées. S'il y a des raisons de croire qu'une allégation d'abus a été traitée de manière inappropriée par un partenaire, celui-ci risque de se voir retirer son financement ou de mettre fin à la relation.

7.6 Communication

En cas de violation présumée de la LSE, les affiliés de la POA ne sont pas autorisés à envoyer des communications aux employés, donateurs, participants ou autres au sujet de l'incident. En raison de la sensibilité du sujet, toutes les communications doivent être approuvées par les RH de la POA. Cela inclut notamment, mais sans s'y limiter, les communications avec le grand public ou les médias.

7.7 Responsabilité de la direction

La direction de la POA s'engage à prendre toutes les mesures correctives appropriées. Des mesures disciplinaires, juridiques ou autres mesures applicables en réponse à toute violation de la politique de prévention de l'EES seront prises à l'encontre de toute personne qui a commis une violation de l'EES et/ou de toute personne qui était au courant d'une telle violation et qui a omis d'agir ou de la signaler. La direction de la POA évaluera en permanence les constatations de violations de la politique de prévention de l'EAS afin d'identifier et de combler les lacunes et/ou les faiblesses des politiques, procédures et protocoles applicables.